

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2369/2533

นายวีระ มุสิกะโสภณ

โจทก์

นางเรณู สิงห์ธวัช

จำเลย

นางเรณู สิงห์ธวัช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 87, มาตรา 88 วรรคสาม

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า เนื่องจากจำเลยมีความประสงค์จะอ้างคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2531 และฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2533 ตามลำดับในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 26402/2527 หมายเลขแดงที่ 28727/2527 ของศาลอาญาระหว่างนายวีระมุสิกะโสภณโจทก์นางเรณูสิงห์ธวัช จำเลยเป็นพยานในคดีนี้แต่ไม่สามารถนำคำพิพากษาในคดีดังกล่าวมาสืบประกอบได้ทันก่อนที่ศาลชั้นต้นในคดีนี้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2531 ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นในคดีนี้ซึ่งมีมูลคดีเกี่ยวพันกับคดีดังกล่าวเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จึงขอยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมรวม 2 อันดับที่ได้แนบกราบเรียนมาพร้อมคำร้องนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรค 3 หรือขอศาลโปรดรับฟังคำพิพากษาในคดีดังกล่าวเป็นพยานในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86,87 ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยชำระหนี้ตามเช็คให้โจทก์แล้วบางส่วนแล้ว ให้ลงโทษจำคุก 1 เดือนจำเลยฎีกา (อันดับ 61)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตตามขอ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตตามขอ ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น